## VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 SETTEMBRE 1996

°°°°°

Il giorno 24 settembre 1996 alle ore 10.15 in Milano Via Plana 20 si è riunita, a seguito di convocazione inviata per raccomandata in data 13 settembre, l'assemblea ordinaria dei soci della S.r.l. Internet Force per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Situazione Patrimoniale al 12 settembre 1996

2) Ripianamento perdite ex art. 2447 C.C. o messa in liquidazione della società.

Assume la Presidenza della riunione ai sensi di Statuto l'Amministratore Unico la quale constata la presenza dei seguenti soci:

| | |
|---|---|
| legale rappresentante | 22,5% |
| delega a | 6,25% |
| in proprio | 6,25% |
| delega a | 4% |
| in proprio | 2% |
| delega a | 3,5% |
| delega a | 12% |
| in proprio | 12% |
| in proprio | 12% |
| in proprio | 12% |
| Totale | 92,50% |

Il Presidente, ricordato ai presenti che l'assemblea è in seconda convocazione essendo andata deserta quella prevista in data 23 settembre 1996, dà atto della rituale convocazione e dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno non prima di aver chiamato il Dottor a fungere da segretario.

Il Presidente dà la parola al socio il quale presenta una dettagliata relazione sulle prospettive commerciali della società che viene riassunta nei presenti punti:

a) il numero di fornitori di accesso - diretti concorrenti di Internet Force - è passato da poche unità all'inizio del 1995 a 900 aziende circa, numero sproporzionato al mercato e che impedisce di vivere in attivo od in pareggio ad ognuno dei soggetti economici presenti sulla scena; molte aziende stanno chiudendo e quelle prossime a tale situazione di collasso offrono i propri servizi sottocosto

b) gli ultimi mesi hanno visto la discesa in campo - tramite acquisizione della società Video On Line - della Telecom che ha cominciato ad agire come concorrente delle stesse società - tra cui Internet Force - alle quali fornisce in regime di assoluto monopolio la connettività in Italia; si aggiunga inoltre che il costo della bolletta Telecom, in assenza di concorrenza, è insostenibilmente più alto che in qualsiasi altro Paese sviluppato e per tale ragione le aziende italiane si riforniscono di connettività sempre più all'estero

c) la discesa in campo di Telecom che si è avvalsa di massicci investimenti pubblicitari e che offre servizi a prezzi scarsamente remunerativi (L.200.000 di abbonamento annuo pari ad un terzo del reale valore del servizio) ha saturato il mercato degli utenti privati

d) per quanto attiene i clienti professionali, nonostante la qualità del servizio da noi offerto, si segnala che la Rusconi Editore - con la quale era in fase avanzata una trattativa - e l'Editoriale Italiana (ex Fabbri-Rizzoli) che si trovava in fase analoga, hanno avuto una offerta da Telecom non sostenibile da alcuna ditta privata, e di come tale evento abbia fatto precipitare la situazione commerciale ed esaurito il serbatoio di contatti e relazioni personali a cui i soci avevano attinto per avviare l'azienda; infine di come - pur avendo compresso fino al limite sopportabile ogni voce di costo - la situazione generale sia non più sostenibile.

e) le difficoltà di mercato hanno portato al dissolvimento della rete commerciale che notoriamente rifugge dalle aziende i cui prodotti hanno scarse prospettive di collocazione e senza una rete commerciale ed esauriti i contatti personali non vi è alcun futuro.

Per concludere il socio fa presente che l'intensificarsi della concorrenza, l'inaridirsi dei contatti personali dei soci che avevano consentito un'effimero successo iniziale presso la clientela professionale non consentono di prevedere, a prescindere dai problemi di natura finanziaria, positivi sbocchi alla vicenda sociale.

Quanto poi al fatto che alcune aziende fallite nelle ultime settimane abbiano citato Telecom presso le autorità comunitarie per abuso di posizione dominante e concorrenza sleale, nulla toglierebbe agli immediati problemi della nostra società.

A questo punto - stanti i rapporti con alcuni fornitori giunti nelle settimane precedenti ad una situazione ultimativa e non essendoci possibilità a breve termine di competere su un mercato così profondamente compromesso e privo di reale possibilità di concorrenza - il socio poneva i presenti di fronte alla necessità di ricapitalizzare subito l'azienda - ipotesi di fronte alla quale lo stesso si dichiarava pronto a cedere gratuitamente la propria quota al socio che eventualmente avesse voluto prendere il controllo o la direzione della società - oppure di chiudere l'attività.

Il Presidente riprende la parola e ringrazia per l'esauriente relazione il socio che saluta i presenti dovendosi recare in Ospedale ove è stata ricoverata la moglie.

Al fine di fornire un quadro neutrale ed esterno delle situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda il Presidente ha incaricato il Dottor professionista con studio in Milano Via di quantificare i fabbisogni finanziari immediati della società e di valutare le possibili soluzioni di liquidazione dell'azienda qualora i soci non intendano ulteriormente sostenere finanziariamente l'attività.

Su invito del Presidente prende la parola il Dottor il quale commenta ai presenti la situazione patrimoniale predisposta al 12 settembre ai sensi dell'art. 2447C.C..

In particolare fa presente lo stanziamento al Fondo Svalutazione Crediti ipotizzato in circa 27 milioni e causato dalle comuni difficoltà del settore.

Fa presente che alcuni fornitori hanno già predisposto decreti ingiuntivi e che nei debiti verso fornitori non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte di un atto di citazione dell'ex agente che reclama importi significativi ma che in fase di transazione è prevedibile un esborso di 15-20 milioni.

Qualora la società fosse posta in liquidazione le posizioni debitorie supererebbero quelle creditorie di circa 320 milioni.

A fronte di questo passivo, che non considera le partite di debito nei confronti dei soci iscritti a Bilancio per L.94.445.454, vi sarebbe il valore di realizzo degli investimenti sin qui effettuati. Orbene sondaggi informali fatti tra alcuni operatori del settore portano a credere che esistano potenziali acquirenti del parco elaboratori e del software connesso, ma che gli stessi acquirenti siano disposti ad acquisire i beni a condizioni di estremo realizzo.

I numeri del Bilancio sottoposto ai soci sono tali da far pensare che anche nell'ipotesi di massimo sacrificio per i soci (perdita completa del capitale, rinunzia del finanziamento soci ed accollo quali fideiussori nei confronti del Credito Bergamasco), non esistano le premesse né per un concordato stragiudiziale né per un concordato giudiziale.

Nessun socio solleva obiezioni o richieste di chiarimenti in relazione alla situazione patrimoniale commentata dal Dottor talché il Presidente la considera approvata.

A questo punto la parola viene presa dal socio il quale si dice dispiaciuto del repentino evolversi della situazione aziendale e suggerisce di valutare soluzioni alternative alla liquidazione, tra le quali il drastico ridimensionamento dell'attività sì da mantenerla al minimo regime in attesa di nuovi possibili eventi. In alternativa suggerisce di vendere le attrezzature ad un nuovo soggetto per cercare di proseguire in qualche modo l'attività.

Il Dottor fa presente come la situazione non consenta margini di manovra tenuto conto che se entro il 30 settembre non viene pagata la Telecom la stessa provvederà a togliere le linee e quindi l'ossigeno vitale alla società. Inoltre i fidi sono utilizzati al massimo, vi sono crediti da incassare per 22 milioni a fronte dei quali vi sono oltre duecento milioni di debiti scaduti la metà dei quali con decreti ingiuntivi ancorchè non esecutivi. Non si vede in questo frangente, a prescindere dai doveri che incombono all'Amministratore, come sia ipotizzabile una strategia attendista tanto più che nessuno dei soci ha nemmeno preso in considerazione l'ipotesi di ricapitalizzare la società.

Il socio anche quale Dottore Commercialista, ritiene che la mancata immediata ricapitalizzazione della società comporterebbe l'insorgere automatico di una causa di scioglimento ex 2448 C.C. con l'impossibilità di ogni ulteriore indugio.

Il Presidente preso atto che la ricapitalizzazione non viene presa in considerazione da alcuno dei presenti e che l'analisi del Dottor non lascia spazio ad alcuna possibilità di una liquidazione indolore stante l'entità del passivo, ritiene percorribile unicamente il ricorso al fallimento in proprio.

Fa presente di aver contattato un concorrente disposto a rilevare i clienti rimasti nei cui contratti subentrerebbe senza tuttavia pagare alcun corrispettivo.

La ratio dell'operazione è costituita dal fatto che tutti i clienti hanno contratti annuali prepagati che verrebbero portati a termine dal concorrente senza richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo con la speranza di vederli rinnovati alla loro naturale scadenza.

D'altro canto è prevedibile che in caso di fallimento la Telecom tagli le linee oppure che il Giudice non autorizzi il rinnovo del contratto Telecom a fronte del quale si dovrebbero pagare solo oneri senza ricavi.

In questo contesto la voltura dei contratti oltre che evitare la beffa per la clientela ci consentirebbe di evitare richieste di danni soprattutto per i contratti stipulati a luglio e già pagati dalla clientela.

Il socio si impegna a preavvisare il Credito Bergamasco del mancato rientro del fido e dell'intenzione dei soci di procedere a coprire in qualità di fideiussori l'esposizione pari a circa 100 milioni.

Il Presidente, anche quale Amministratore Unico, chiede comunque ai soci di comunicare il reperimento di eventuali acquirenti dei beni a prezzi remunerativi e si impegna, una volta aggiornate le scritture contabili ed i libri sociali, a ricontattare i soci prima di presentare l'istanza di fallimento al fine di verificare l'insorgenza di eventuali imprevisti positivi sviluppi.

Nessuno avendo preso la parola l'assemblea viene chiusa alle ore 12.10.